



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ז אדר התשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 91

פרשת ויקהל פקודי - החודש

פרטי דינים במכירת חמץ

נושאי השיעור: אודות הכרת בג"ץ בגיורי הרפורמים | מכירת חמץ לגר' רפורמי | יסוד מכירת חמץ | מכירת חמץ על ידי שליח | מכירת חמץ שאינה בלב שלם | התפלת מי ים במקורות חכמינו | מכירת חמץ גם כשלא ביטלו | 'הערמה' בדיני דאורייתא | שותפות עם גוי לעניין פתיחת חנות בשבת | מכירת חמץ של בתי הכנסת | מכירת חמץ של העיר והמדינה | ערב פסח שחל בשבת

ונראה מדברי מרן הבית יוסף (פי' ממנו) שדין מכירת חמץ הוא אף אם היהודי מכיר את הגוי, והגוי יודע בבירור שהסיבה שמוכר לו את החמץ היא מחמת הפסח, ולאחר הפסח הוא יקנה את החמץ בחזרה [- לא שמבטלים את המכירה הקודמת, וגם אינה מכירה לזמן, אלא המכירה הראשונה היא מכירה גמורה, ורק לאחר הפסח עושים מכירה חדשה מהגוי ליהודי], ויתירה מזאת, אף אם בשעת מכירת החמץ היהודי אומר לגוי, שלאחר הפסח רוצה להיפגש עימו ולרכוש בחזרה את החמץ שהמכירה קיימת, משום שעצם הדבר שהגוי מוכר לו את החמץ במכירה גמורה זה מועיל.

ד. דרך פעולת מכירת החמץ

דין זה של מכירת חמץ נקרא 'הערמה', ואין חשש לעשות הערמה במקום שהמכירה היא תקנית וראויה. משום שמבחינת ההלכה החמץ אכן שייך לגוי. והמכירה פועלת באופן שהגוי נותן מקדמה עבור החמץ של היהודי, ואפשר לעשות זאת אף באופן שהיהודי נותן לגוי את הכסף במתנה בשביל שירכוש ממנו את החמץ, והגוי מבין שהמתנה היא בשביל לרכוש את החמץ, אולם לאחר שקיבל את הכסף בשביל לרכוש את החמץ הגוי יכול לקום וללכת ולומר שאינו רוצה לקנות, כיון שהיא מתנה גמורה.

כמה פעמים שהשתתפתי במכירת החמץ של העיר ירושלים ת"ו, והיו כמה רבנים שמנהלים את כל העניין של מכירת חמץ, ועשו חשבון ששווי החמץ של העיר ירושלים ת"ו יכול להגיע לכדי מליונים רבים! ורצו שכל אחד שמוכר את החמץ [- הרי יש אלפי יהודים שמוכרים את החמץ, ואפשר למכור את החמץ על ידי שליח שיחתום על ההרשאה של הרבנות, ואפשר לעשות זאת באימייל, בפקס וכל כיו"ב, שממנה את הרבנות לשליח עבורו למכור לו את החמץ] הגוי ישלם עבור החמץ של כל אחד ואחד לפחות שוה פרוטה, ונתנו לגוי עשרים אלף ₪ במזומן [- זה היה לפני כחמש עשרה שנה, היום על פי החוק אי אפשר להתעסק על כל כך הרבה מזומנים] במתנה, והגוי קונה עם הכסף הזה את החמץ של כל העיר. ומלבד הקנין בכסף עושים עם הגוי עוד כמה קנינים בכדי שהחמץ יהיה שייך לגוי בוודאי.

כלומר, אנחנו יודעים שאם הוא יבוא ויקח את החמץ בפסח



א. גיורי' הרפורמים

בשבוע שעבר כולנו שמענו את שאירע, שבג"ץ הורה להכיר בגיורים של הרפורמים. וזה כואב לכולם. וראיתי לנכון להציע לרבני הארץ, שהשנה במכירת חמץ יש לחפש 'גר' רפורמי ולמכור לו את החמץ! להודיע ש'גר' רפורמי הוא גוי למהדרין מן המהדרין, ואפשר למכור לו את החמץ ללא כל פקפוק! ובכך אנו נצהיר שה'גיר' שלהם לא שוה פרוטה! והוא אפילו לא בדיחה, ואולי אפשר להגדיר אותה כבדיחה עצובה... וזה מה שיש בידינו לעשות כעת להצהיר ולהודיע שאין לנו חלק איתם.

ב. ביטול חמץ וביעור חמץ

אסור חמץ שונה משאר איסורי אכילה, שבכל שאר איסורים מותר שהאיסור יהיה ברשותו, ואילו בחמץ עצם שהות החמץ ברשותו הוא אסור, וזהו איסור 'בל יראה ובל ימצא'. ואם מבטל את החמץ אינו עובר על האיסור. והנה, כיון שחששו שאדם יסתפק באמירת ביטול חמץ וישאיר את החמץ ברשותו, לפיכך אנחנו חייבים גם לשרוף את החמץ. והשנה שערב פסח חל בשבת שורפים ביום שישי, ובשבת בבוקר בזמן ביעור חמץ, אם נשאר לו חמץ כגון מסעודת שבת וכיו"ב, עליו להשמידו, וכגון להשליכו בבית הכסא וכיו"ב, שבכך הוא זורם לביוב. ולהלן יבואר.

ג. מקור דין מכירת חמץ

והנה כבר בזמן חז"ל חששו שלא יהיה בידו לבער את החמץ או לבטלו, וכגון שאדם נמצא במדינה אחת והחמץ השייך לו נמצא במדינה אחרת, ואין לו כל אפשרות למנות שליח וכיו"ב לבער או לבטל את החמץ, וכמו שכתוב בתוספתא פסחים (פ"ה ה"ו) בישראל וגוי שהיו בספינה, ואין לו כל אפשרות להגיע ולבער את החמץ [- אולי על ידי שם המפורש...], על כן כתוב בתוספתא שהישראל מוכר את החמץ לגוי, ורואים שכבר חז"ל נהגו את הפתרון של מכירת חמץ. ודין זה נפסק להלכה ברמב"ם (פ"ד מהלכות פסח ה"ז-ה"ח) ואחריו הביא אותו כל הפוסקים, שאם מכר את החמץ לגוי אינו חייב לבערו כיון שאינו שייך לו.

הוא רשאי, אבל הוא לא יבוא כיון שהוא מבין את הסיבה של מכירת החמץ, ושהוא רק בשביל להינצל מן האיסור.] - בירושלים לוקחים גוי מכובד, עו"ד, כשאני ישבתי פעם עם הגוי הוא העיר לרבנים בפרטי הקנינים... והוא צדק, הוא יודע מה זה קנין חליפין וקנין משיכה, והוא יכול להסביר את כל הפרטים, הוא אדם מכובד ומשכיל שמבין את מה שהוא עושה].

ה. מוכר את החמץ ואין ליבו עמו

יש שאלה שנידונה בפוסקים, ביהודי שמוכר את החמץ אך אין ליבו שלם עם המכירה, כגון שהוא רפורמי, שהוא לא מבין מה זה מצה ומה זה חמץ] - הרפורמים אוכלים חמץ בפסח, לא אכפת להם מכלום! תשאלו 'רבאי' רפורמי איך עושים מצה בפסח, מה זה 'מים שלנו' הוא לא ידע כלום, בשבילו מצה בפסח זה 'פולקלור' זה הרעיון לא הביצוע המעשי], ויש לו חנות שכל הסביבה שלו קונה אצלו, ומחוסר ברירה הולך לרבנות וחותם על שטר מכירת חמץ, אבל האמת שהוא אינו מבין מה שהוא עושה ואינו שלם עם זה, אם בכל זאת המכירה קיימת או לא.

מי שהוא ירא שמים הוא ודאי רוצה למכור את בחמץ ולהיפטר ממנו, הוא לא רוצה להיכשל באיסור דאורייתא.] - מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהיה אוהב ללמד זכות על עם ישראל, ופעם אחת בימי הפסח, אמר לגוי אחד שרוצה להעביר כמה משקאות חריפים את הגבול, ובתחילה הגוי סירב 'הרי יכניסו אותי לבית הסוהר', אולם רבי לוי יצחק לא הרפה ושאל אותו אם תמורת מאה זהובים יסכים, והגוי התמקח איתו על המחיר עד לבסוף הסכים לעשות זאת תמורת מאתיים זהובים. לאחר מכן הלך רבי לוי יצחק ליהודי אחד מאנשי העיר, ואמר לו שרוצה לתת לו ויסקי] - שהוא משקה חמץ] בפסח שישמור לו עליו, היהודי נחרד 'אני יעבור על כל יראה וכל ימצא בפסח?! לא יתכן כדבר הזה!' רבי לוי יצחק שוב לא הרפה והציע לאותו יהודי שיחזיק אצלו את הויסקי בפסח והוא יתן לו מאתיים זהובים! אולם היהודי סירב, ואף הוסיף לו אם תתן לי אלף אלפים זהובים אני לא יעבור על איסור חמץ בפסח!! אמר רבי לוי יצחק "רבנו של עולם! ראה, יש חוק של המדינה שלא להעביר את הגבולות, והעמידו שם שומרים שכל אחד שנראה חשוד בודקים אותו, ומי שעובר על החוק מענישים אותו כראוי, ובכל זאת אם משלמים הרבה כסף יש הרבה שמוכנים לקחת את הסיכון להבריח את המכס נגד החוק עבור הזהובים. לעומת זאת אתה, גזרת עלינו גזירה של איסור חמץ, ולא שמת לנו לא שומרים ולא שוטרים, והנה בכל הון שבעולם אינם מוכנים לעבור על הגזירה שלך!!" - וזה הכח של עם ישראל].

ואכן יש פוסקים שאומרים שאדם כזה שאינו מאמין בקב"ה ובמצוותיו המכירה אינה תופסת, מחמת ש'אנן סהדי'] - דהיינו שברור הוא כאילו יש עדים לכך] שכל מה שעושה הוא בשביל הקליינטים שלו, ואין לו כל כוונה להינצל מהאיסור. לעומת זאת רבים מהפוסקים אומרים, שאמנם בליבו חושב אחרת, ויש 'אנן סהדי', על כל פנים כיון שהוא חתם, ומבחינה חוקית זה נחשב לחתימה על השטר, ממילא החמץ מכור לגוי. וזאת צריך לדעת, שגם האוסרים סוברים שאם המוכר חתם על שטר מכירת חמץ בפני עו"ד, בזה גם אם הוא לא מאמין בעצם המכירה היא תופסת, כיון שעל פי החוק החמץ מכור לגמרי, ממילא גם אם אינו מאמין עדיין החמץ מכור, ורשאים אנו לסמוך על מכירה זו.

ו. לאכול מעשרות בשנת בצורת

יש בדברי חז"ל כמה דוגמאות ל'הערמה' ואחת מהן היא שבתקופה של דור לאחר החורבן חי רבי טרפון והיתה זו שנת בצורת. בימינו כשיש שנת בצורת לא מרגישים אותה כלל, אם אין מים הולכים וקונים אותם ממדינות אחרות, וכמו שזכורני כשהייתי ילד, קודם שהקימו את כל המפעלים שעושים 'התפלת מי ים', והכנרת ירדה וירדה, והמדינה סיכמה עם טורקיה לרכוש ממנה מים במיכלים, אפילו מים אפשר לייבא. ושם בטורקיה הם מתפילים את מי הים. דרך אגב,

הרעיון של 'התפלת מים' אינו המצאה של הדורות האחרונים. וכבר לפני כחמש מאות שנה כתב מרן הכסף משנה בהלכות פרה אדומה (פ"ו ה"א) שמי ים מלוחים שמרתיחים אותם הופכים להיות מתוקים. והיינו האדים שנוצרים בעקבות הרתחת מי הים הם מתוקים. ואפשר לנסות זאת על ידי שמניחים צינורית בתוך מי הים כשהם נרתחים, וראשה של הצינורית יוצא לכלי אחר, והאדים נוצרים בתוך הצינורית ונשפכים לכלי. ובאותה תקופה חי גם הרדב"ז שגם כתב כן בתשובה. וזהו גם כן ההסבר בכך שהגשם שיורד הוא מים מתוקים, למרות שהעננים נוצרים מאדים של מי הים שהם מלוחים, כיון שהאדים "מתפילים" את המים.

לעומת זאת בזמננו כאשר אירעה בצורת יכלו להגיע למצב של סכנת נפשות. והנה יהודי שומר תורה ומצוות מפריש מכל מאכליו תרומות ומעשרות, מעשר ראשון ושני ומעשר עני, מעשר ראשון - בכל השנים, ומעשר שני ועני מתחלפים בשנים ביניהם, ויש גם תרומה גדולה ששיעורה בכל שהוא, וחז"ל קבעו ש'עין טובה' היא שנותן לכהן אחד מארבעים, 'עין רעה' היינו אחד משישים, ו'עין בינונית' הוא אחד מחמישים, דהיינו כשני אחוז. ובנוסף, מעשר מן המעשר שנותנים ללוי שמתוכם נותנים תרומת מעשר אחוז אחד לכהנים. והיינו שהכהנים מקבלים מכל תרומות ומעשרות שלוש אחוז. וההבדל בין מעשרות לתרומות - שמעשר אפשר לאכול לכל אדם, ויכול להביא ללוי את שווים של המעשרות,] - עזרא הסופר תיקן שאפשר ליתן מעשר גם לכהן ולא רק ללוי - הוא קנס את הלויים]. לעומת זאת 'תרומה' רק הכהנים רשאים לאכול ממנה, ומי שאוכל תרומה כשהוא טמא הרי שחייב מיתה בידי שמים, וכיום כולנו טמאי מתים. וכשיש לנו תרומות אנחנו משמידים אותם. ועל כן כאשר אנחנו מעשרים, לוקחים מעט יותר מאחד מאה בשביל תרומה גדולה, ועוד מעשר מן המעשר, ואותם צריכים לזרוק. אולם בזמן בית המקדש היו נותנים את התרומות לכהנים והיו הם אוכלים את התרומה. ואף בדור שלאחר החורבן היו עדיין כמה ששמרו את עצמם בטהרה והיו יכולים לאכול את התרומות ומעשרות. ורבי טרפון שכאמור חי לאחר החורבן, היה כהן, והיו מפרישים עבורו תרומות ומעשרות. והנה בשנת בצורת אחת, נאגרו אצל רבי טרפון כמויות גדולות של אוכל מחמת אותם שלוש אחוז של מעשרות, מאידך לאנשים בחוץ לא היה מה לאכול מחמת הבצורת.

כשראה רבי טרפון כן, הלך וקידש שלוש מאות נשים, ישראליות, והוא סבר שלמרות הוא לא נושאן אלא רק מקדש אותן מיד הן מותרות לאכול בתרומה. והנה הוא לא עלה בדעתו להתחתן עם אותן הנשים הללו, וכל זה היה רק בשביל שיוכלו הם לאכול ולא להגיע לחרפת רעב, ועם כל זאת היתה זו 'הערמה' שתפסה משום שהרי הקידושין שעשה תפסו, ונשים אלו אם ירצו למחר להתחתן עם מישהו אחר יצטרכו גט מרבי טרפון, והרי הן אשת איש לכל ענין. ורואים שאם עושים 'הערמה' כדת וכדין זה מותר.

ז. 'הערמה' בדיני דאורייתא ודרבנן

יש ספר קדמון מלפני כמה מאות שנים שמו 'תבואות שור', שטוען שהערמה מותרת רק באיסור דרבנן, אבל בדיני דאורייתא לא אומרים הערמה. וכגון בחמץ, שהוא איסור דאורייתא לא מועלת הערמה, ולעומת זאת מה שכתוב במעשה של רבי טרפון יש לכך כמה דרכים לבאר, כגון שהיה זה בתרומה דרבנן, או שלאחר החורבן החיוב הוא מדרבנן ועוד כיו"ב. ועל כן כותב שכל מה שמכירת חמץ מועילה היינו רק במקום שביטלנו את החמץ קודם לכן, ומחמת זה איסור החמץ הוא איסור דרבנן ולא דאורייתא. ואז במקום לשרוף את החמץ יכול למכור אותו.

ולמעשה כמעט כל האחרונים חולקים על התבואות שור, החיי אדם כותב נגדו, ומוסיף על כך שהרי מה שמוכר את החמץ היינו שגם הביטול הקבוע שעושה אינו מבטל את החמץ שרוצה למכור. וכך כותב בשלחן ערוך הגר"ז ורבינו יעקב מליסא בספר מקור חיים על הלכות פסח. ואף החתם סופר כותב כן (שו"ת ח"י סי' קיג) ומוסיף: "שמי שמפקפק במכירת חמת ראוי לגערה". ע"כ.

יש דיון בפוסקים לגבי מכירת חנות לגוי לענין שבת. והיינו שמי שיש לו חנות, ורוצה למכור את החנות לגוי לענין שבת כדי שהגוי יוכל לפותחה בשבת, והוא יקבל את חלקו היחסי במה שעובד. והנה יש דבר שהוא מוסכם על פי ההלכה והוא שותפות עם הגוי [- והמדובר הוא בחו"ל במקום של גוים], שאם יש לו חנויות בתי מלון וכיו"ב שמוכרים בשבת, יכול לעשות עם גוי שטר שותפות, והגוי מקבל את הרווחים שבאים בזכות ימי שבת ומועד [- לפי החשבון של שבתות ומועדים ויו"ט הוא כמעט כעשרים אחוז לשנה]. ואחר כך הגוי יכול למחול על הרווחים שלו, אולם חייב שתהא שטר של שותפות אמיתית.

בדורות הקודמים בהונגריה, גדולי הדור אסרו לעשות את השותפות האמורה כיון שחששו שתהיה פירצה שלבסוף יחללו יהודים שבת. וזה מובן מאוד, וכגון מי שיש לו חנות על יד ביתו, שבהתחלה הוא מדבר מילה או שתיים עם המוכר הגוי, ועם הזמן הוא יושב שם וכו', עד שמחלל שבת בעצמו. אכן אם יש לו בית חרושת מחוץ לעיר, שאין לו כל שייכות אל המקום ודאי שאפשר לעשות את זה. וגם כיום במקום שיש לו בית עסק בתוך העיר ורוצה לעשות את הפתרון הזה - להשתתף עם הגוי, אני חושב שהרבנים צריכים שלא לתת לזה, כיון שמותר לרב לעשות גדרים כאלו במקום שיכולים לבוא לידי מכשול.

ט. מכירת בית העסק לגוי לענין שבת

והנה לגבי מכירת בית העסק לזמן לגוי, דנו בזה הפוסקים, וחלקו בזה. וכגון אם אדם השכיר בהמה לגוי, שיש בזה בעיה של שביתת בהמתו, והשאלה היא אם יועיל למכור אותה לגוי ואולי להפקיר אותה, ועל כל פנים נראה בספרי הפוסקים שמחמירים במכירה לשבת יותר משותפות. ואכן יש שו"ת צמח צדק [- הראשון, היו שניים. היה 'צמח צדק' האדמו"ר מחב"ד שנפטר לפני כמאתיים שנה, והיה את 'צמח צדק' הראשון שהוא חי לפני כארבע מאות שנה והיה רבו של הש"ך] שהתנגד מאוד למכירת בהמה לגוי בשבת, ובעקבותיו החתם סופר התנגד מאוד למכירת עסקים של יהודי לגוי בעבור שבת. ועם כל זאת החתם סופר כותב שמי שמפקפק במכירת החמץ ראוי לגערה.

וההבדל בין מכירת חמץ למכירת עסקים לגוי לשבת הוא ברור מאוד: המוכר את חנותו לשבת, הרי החנות ממשיכה להיות פתוחה בשבת, ובעליה ממשיך להרויח, דהיינו נכון ש'על הנייר' החנות שייכת לגוי, אבל אחר כך יכול לדבר עימו בשבת על החנות, בסופו של דבר הוא הרי ה'בוס' והוא קובע. ובכגון דא גם לענין מכירת חמץ - אם אדם יש לו מאפיה גדולה של לחם ומוכר את החמץ ודאי שלא יעלה על הדעת שבמהלך ימי הפסח הגוי יתחיל לאפות שם ולשווק, שהרי הערמה כזו שנותן לגוי להמשיך ולעשות כרצונו במאפיה - ניכר הדבר שהוא לא אמיתי. מאידך במכירת חמץ הרגילה שמוכר את החמץ והוא סגור בארון ללא כל מגע יד, זה מראה שהמכירה היא אמיתית.

והמכירה הזו היא אמיתית כל כך, שהרי אף לאחר הפסח יש שנוהגים שלא לאכול מן החמץ הזה עד שקונים את החמץ מהגוי. אכן יש מקומות שמכניסים בחוזה עם הגוי, שאם אחרי הפסח ירצה לקחת מהחמץ של הגוי, שהוא מרשה לו, וזאת בכדי שלא יהיה גזל הגוי, ולאחר מכן נעשה חשבון מה אני חייב. וכך ראוי לעשות, מחמת שהרי ודאי שמיד לאחר הפסח הרבנות לא קונה את החמץ אלא לוקח זמן, וכיון שכתבנו כן מותר לנו להשתמש עם החמץ כדי שלא יהיה גזל הגוי, וכיון שבסוף קונים את החמץ בחזרה ממילא אין בזה בעיה.

אשר על כן בפסח שאנחנו לא משתמשים עם החמץ כלל, המכירה היא חוקית ואמיתית לכל ענין. שהרי אפילו במכירה לענין שבת יש הרבה פוסקים שמתירים לפתוח את העסק של היהודי, שהרי יש בזה מחלוקת. מקח וממכר בשבת זה דיבור חול בשבת ואיסורו הוא רק מדרבנן או מדברי קבלה, וכן היא דעת רוב הפוסקים [- אכן דעת הרמב"ן על התורה שהאיסור הוא מדאורייתא] ועל כן הרבה נקטו להקל.

לעומת זאת בשביתת בהמה, יש יותר מקום להחמיר שלא לעשות

שותפות עם גוי, שהרי זה דאורייתא "למען ינוח שורך וחמורך", יש אומרים שזה מצות עשה, ויש אומרים שזה איסור. ואפילו אם אני לא בא ומשתמש בבהמה בפועל, עצם הדבר שהבהמה שייכת לי זה איסור דאורייתא של שביתת בהמתו. ועדיין הוא במחלוקת אם תועיל מכירת הבהמה לגוי לשבתות. משום שאמנם זו הערמה אך הדבר ניכר שהוא לא אמיתי.

מה שאין כן במכירת חמץ על פי ההלכה היא מכירה גמורה ואמיתית, ומועילה גם למהדרין מן המהדרין. וכך מנהג ישראל בכל המקומות, שלמרות שביטל את החמץ ושרף את החמץ, לעשות מכירת חמץ, שהרי הוא לא יודע מה נעלם ממנו וכיו"ב. וכמו כן לא צריך לפרט את כל מוצרי החמץ שמוכרם לגוי, די במה שכותב היכן החמץ נמצא.

י. מכירת חמץ בבית הכנסת

גם בתי כנסת חייבים בבדיקה ובביעור החמץ. ואשר על כן גבאי בתי הכנסת צריכים למכור את החמץ של בית הכנסת. ועליהם לעשות ייפוי כח שיכולים למכור את החמץ בשם בית הכנסת.

ובשעתו כשהיה כאן בירושלים ראש עירייה חרדי הרב אורי לופוליאנסקי, שבאותה השנה הלכו לעשות את מכירת חמץ אצל הגרי"ש אלישיב, ונכחתי באותו מעמד, ועוררתי שם שצריך להיות החלטה של מועצת העיר שראש העיר יכול למכור את החמץ, ורק כשתהיה החלטה כזו יוכל ראש העיר למכור את החמץ בשמה. השומעים שהיו שם התפלאו על כך, ואני אמרתי להם שהרי ראש העיר אינו יכול למכור שום חפץ מחפצי העיריה ללא הסכמה והחלטה של חברי מועצת העיר.

וכן הוא הדין בגבאי בית הכנסת, שחברי העמותה הם אלו שנחשבים לבעלי הבית והם צריכים להסמיך את הגבאים לעשות את מכירת החמץ. וכן הוא הדין אם המוכר את החמץ הוא הרב של הבית כנסת, שצריך לקבל את הסכמת כל הנוגעים בדבר בבעלות על בית הכנסת.

ולגבי שר האוצר שמוכר את החמץ עבור הרבנים, אני לא יודע אם הוא יכול למכור איזה חפץ מחפצי משרדו למשל עבור המדינה, משום שאם לא יש לדון כיצד הוא נעשה שליח שלי? ואולי מחמת שהממשלה מסמיכה אותו יכול הוא למכור. ויסוד הענין, שמי שמוכר את החמץ צריך שתהיה לו רשות למכור ויכולת למכור [- מכירת חמץ היא ענין הלכתי, ולא 'פולקלור' רפורמי].

יא. ערב פסח שחל בשבת

השנה חל ערב פסח בשבת, וצריך להכין את כל האוכל עוד קודם השבת [- ב"ה יש כיום מקרים] שהרי אסור לעשות שום הכנה לליל הסדר בשבת, ויש הרבה פרטי דינים כיצד נוהגים בשבת זו עם החמץ, ובתפילת ערבית של פסח השנה יש 'ותודיענו', ובליל הסדר עושים יקנה"ז [- בחו"ל יש הרבה פעמים יקנה"ז, אצלנו זה נדיר יותר], ובעז"ה בשיעורים הבאים אדבר על כך בהרחבה ובכל פרטי הדינים השייכים לשינויים של פסח בשנה זו.

וצריך לדעת, שכמו השנה יקרה כן בעוד ארבע שנים בשנת תשפ"ה, ולאחר מכן זה לא יקרה במשך עשרים שנה! חג הפסח יכול לחול ביום ראשון או שלישי או חמישי או שבת. והסימן הוא "לא בד"ו פסח". ומכל הימים הללו ביום שלישי הוא המצוי ביותר וכן בחמישי, ואחר כך בשבת. והפעם הקודמת שהיתה באופן כמו השנה היה זה לפני כמה שנים. ויש כמה דברים בשנה זו שונים מכל שנה ושנה, שהנה ראש חודש ניסן חל ביום ראשון, ובהפטרה של שבת לא מפטירים 'מחר חודש' רק הפטרה של פרשת 'החודש' וקוראים פסוק ראשון ואחרון של הפטרת 'מחר חודש'. וזה יקרה שוב בראש חודש אלול השנה שיחול ביום ראשון ושני, ובשבת הקודמת לה לא מפטירים 'מחר חודש' אלא רק 'עניי סוערה', ופסוק ראשון ואחרון של 'מחר חודש'. וכמו כן השנה היא חסירה שהרי חשוון וכסליו היו חודשים חסרים וכמה חודשים רצופים שהיה ראש חודש יום אחד. וכמו כן בראש חודש אדר הוצאנו שלושה ספרי תורה, ועוד כל מיני שינויים נעשו בשנה זו.



הלכה ברורה

הרב יצחק מאוז
בית ההוראה "חיה דעת"

מסיכה של אשה לאיש

שאלה: הייתי בדרך והמסיכה שלי נקרעה, לאשתי היתה מסכה נוספת בצבע ורוד, האם מותר ללבוש מסיכה זו על מנת להינצל מקנס כספי?

תשובה: אין היתר לעבור איסור תורה משום הפסד ממון.

ומכל מקום החובש מסיכה של אשה מחמת שחושש להידבק בנגיף הקורונה, אפשר להקל.

מקורות:

הנה אין שום היתר לעבור איסור תורה משום הפסד ממון. וכמבואר בדברי הרמ"א (יו"ד סי' קנ"ו ס"א), שאדם צריך לתת את כל ממונו ובלבד שלא לעבור על איסור לאו. והש"ך שם (סק"ג) הסביר שזה דווקא כדי להינצל שלא לעבור על לא תעשה צריך לתת כל ממונו. אבל כדי לקיים מצות עשה, אפילו אם היא מצוה עוברת, אינו צריך לבזבז יותר מחומש (וכמו שכתב הרמ"א או"ח סוף סימן תרנ"ו). ומכל מקום בנידון דידן אפשר להקל על פי דברי הב"ח (יו"ד סי' קפ"ב ס"ה) שכתב, שכל איסור "לא ילבש" הוא כאשר האשה לובשת את הבגד כדי להידמות לאיש או להיפך, אבל אם עושה כן כדי להינצל מפני הקור או הגשם וכדומה, אפשר להקל. וכ"פ ה"ט"ז (סק"ד). אכן כמה אחרונים חלקו על הב"ח, אולם מרן מלכא הגר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר ח"ו (חיו"ד סי' יב אות ו) כתב שהסומכים על דברי הב"ח יש להם על מה שיסמוכו, ע"ש. והנה בנידון דידן, שבחבישת המסיכה מציל עצמו או את אחרים ממחלת הקורונה - מותר, כיון שאינו בא להתדמות בזה לאשה. ויתכן שנידון דידן קל יותר מנידון של הב"ח, כיון שהמסיכה אינה נחשבת בגד ממש. ובמקום הצורך טעאין מסיכה אחרת אפשר להקל.

צביעת שער לבן על ידי גלולות

שאלה: בחור צמצחו לו שערות לבנות בשערו, האם מותר ליטול גלולות על מנת שייהפך כל שערו לצבע שחור?

תשובה: אפשר להקל במקום צורך ליטול גלולות לצביעת השער.

מקורות:

מבואר ברמב"ם (פי"ב מהלכות עבודה זרה ה"י) ובשלחן ערוך (יו"ד סי' קפ"ב ס"ו), שאסור מן התורה לאדם לצבוע שערות לבנות בצבע שחור משום "לא ילבש גבר שמלת אשה", שכן צביעת שער הוא מתיקוני הנשים. אולם בדורנו שהתרבו הגברים הצובעים שער לבן בצבע שחור, על מנת שייראו צעירים ונאים יותר, לדעת כמה פוסקים אין זה בכלל תיקוני הנשים ומותר. מאידך יש שאוסרים שעדיין אין זה נפוץ כל כך, מכל מקום על ידי נטילת כדורים אפשר להקל. אכן בשו"ת אגרות משה (ח"א חיו"ד סי' פב) אסר גם על ידי נטילת כדורים. (וע"ע בשו"ת אגרות משה ח"ב חיו"ד סי' ס"א), אך רבים הם המקילים בדבר. וכן נראה מדברי מרן מלכא הגר"ע יוסף בתשובה שנדפסה מקרוב בשו"ת יביע אומר (ח"א חיו"ד סי' ט"ו אות ג) שכתב להקל לבחור שרוצה להתחתן לצבוע שער על ידי גלולות וכדומה. [- רק שדבריו לא ברורים כ"כ בתשובה, כמו שהעירו העורכים שם]. וע"ע בשו"ת ישיביל עבדי (ח"ח חאומ"ר סי' יז אות ז) ובשו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' סג וח"ג סי' קיא וח"ו סי' קיח אות ג) ובשו"ת שמש ומנן (ח"א חיו"ד סי' יט) ובשו"ת עולת יצחק (ח"ב חיו"ד סי' קסא).

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

אורחות מרן

שביבי נוגה וריסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א



כתבית ספר תורה משאירים כמה אותיות למלאותם בסוף, כיון שלא כולם יודעים לכתוב יפה, וגם מה שעושים שהסופר עושה מסגרת והכותב ממלא בפנים, עדיין יש בזה תקלות מרובות. וכגון שהסופר יצר כמין ר' והכותב עשה ד', והרי לגרד את התוספת של הד' על הר' אי אפשר והספר פסול כיון שהוא 'חק תוכות' [- דהיינו שהאות צריכה להיכתב מתחילה, ולא שהאות תיווצר מאליה על ידי גירוד הדיו] וצריך לגרד את כל האות ולכותבה מתחילה. ואחת הבעיות הנפוצות שמכבדים כל מיני אישים לכתוב את האותיות האחרונות, ומהם יש שאינם יראי שמים, מחללי שבת וכיו"ב, והרי הספר הוא פסול. ולכן כשהיו מביאים לאאמו"ר לכתוב אות בסיום כתיבת ספר תורה היה מתחיל לכתוב והיה ממשיך עד הסוף... והיה לו כתב יפה מאוד, והסיבה שהיה עושה כן כיון שחש מהאמור.

ויש סופרים בימינו שעושים 'פנטט' כדי שלא יכתבו בספר כל מיני אינשי דלא מעלי, אומרים לכותב שיכבדו אותו לכתוב באופן שיאחז בידיהם בשעת הכתיבה, ובכך בעצם הסופר כותב את האות ולא אחר. והכותב חושב שהוא כתב. וכך היא הדרך הראויה.

"וכבר סיפרתי, שכשאמו"ר מרן זצוק"ל היה מתגורר ב'רחביה' והיה מתפלל בבית הכנסת הגדול שם, היה שם ספר תורה שנכתב על ידי סופר ירא שמים שהיה בעל כתיבה נאה מאוד. ובכל שבת הייתי אני הבעל קורא, ושבת אחת אירע ומצאתי טעות בספר. אאמו"ר עלה ובדק והכריע שיש להחליף את הספר.

לאחר כמה שבתות אמרתי לאאמו"ר שצריך לבדוק עם האחראים אם תיקנו את הטעות בספר ההוא כדי שלא יוציאו אותו בטעות שוב פעם. והנה, קם אחד המתפללים שהיה בנו של אותו סופר ואמר שתיקן את הטעות תיקון. אאמו"ר שאל אותו אם אמר לפני כן "הריני כותב לשם קדושת ספר תורה", והנה הבן אומר לו שלא אמר! אאמו"ר כששמע זאת אמר אם כך צריך למחוק את התיקון ולתקנו שוב לשם קדושת ספר תורה. אך הבעיה היתה ששכחנו מתי אירע המעשה, והיכן היתה הטעות אותה תיקן! אאמו"ר הפציר בנו להיזכר היכן היתה הטעות כיון שאם אין מוצאים את מקום התיקון יש לגנוז את ספר התורה! הבן כמעט ופרץ בבכי, ישבנו וחקרנו, ולאחר דרישה וחקירה התברר לנו באיזו פרשה אירעה הטעות אך לא ידענו בבירור היכן הטעות עצמה. ומשכך הפרדנו את היריעה האחת שבה הפרשה, וגזנו אותה, והבאנו סופר מומחה בעל כתב נאה דומה לכתב של הסופר הראשון, שיכתוב את היריעה הזו החסירה.

מחמת אותה הלכה אאמו"ר לא היה אוהב את מה שעושים כיום, שבסיום

בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il



מכירת החגים הגדולה בעיצומה!

הצלחנו בס"ד לארגן מכירת בשרים ועופות בכשרות המהודרת של בד"צ 'יחוד דעת' עבור ציבור בני התורה במחירי עלות מוזלים במיוחד!

מחירון (לק"צ) קפוא

כרעיים: ₪ 23.00	כנפיים: ₪ 8.90
ירכיים: ₪ 23.00	שניצל פרוס: ₪ 25.50
פרגיות: ₪ 52.90	שוקיים: ₪ 23.00
חזה חצוי: ₪ 23.00	עוף שלם: ₪ 19.90

מחירון (לק"צ) טרי

כרעיים: ₪ 24.50	כנפיים: ₪ 9.90
ירכיים: ₪ 24.50	שניצל פרוס: ₪ 26.50
פרגיות: ₪ 53.90	שוקיים: ₪ 24.50
חזה חצוי: ₪ 24.50	עוף שלם: ₪ 20.90

להזמנות באזורך:

לדום:

באר שבע - יצחק: 053-4579974
אופקים - אביחי קשאני: 0583245236
אשדוד - אריאל מזוז: 052-7117471
אשקלון - מיכאל חדד: 0504540757
נתיבות - מוטי אלבז: 050-2608555
קריית גת - ניסים בו יוסף:
נתיבות - משפחת ועקנין: 08-9932499
054-6333173

מרכז:

בני ברק שכונת שיכון ג' - יעקב קקון: 052-7124186
מודיעין עלית - נתנאל כהן: 054-8444638
נתניה - יואל קקון: 053-6533302
ראשון לציון - ניסים אופיר: 054-6728605
פתח תקווה - רפאלוב: 054-8447717

ירושלים:

נתיבי - מאיר: 054-8540342
אלעד - נתי נווה: 053-7151466
בני ברק - דוד: 053-3114358
חריש, מגדל העמק, ועפולה - נדב עמר: 055-6777169
בת ים - אלי מגן: 054-5903033
קרית ספר - עזרא בטאט: 054-8532598
מודיעין, מכבים רעות, מבוא חורון, שעלבים, נוף אילון - פנחס מור יוסף: 050-2050895
בני ברק, גבעת שמואל, באר יעקב, לוד, אחיסמך - יונתן: 052-7611650
חולון, ראש העין, פתח תקווה, רעננה - יצחק: 053-4579974 | 054-2946547
בני ברק, תל אביב, פתח תקווה - משה ריס: 0537148104
ירושלים - דודי: 052-7667055 **משה:** 052-7678911
שכונת הבוכרים שמואל הנביא בלבד - שלמה כהן: 053-4163708
תל ציון / גבעת זאב / פסגת זאב / אדם / נווה יעקב - יוסי בוקובזה: 058-4050207
בית וגן וקרית יובל - רפאל בן עיזרי: 054-8463949
ביתר עלית a + b - יעקב יגן: 050-5963260
ביתר - מתנאל טובול: 052-7643004

משלוחים בכל חלקי ירושלים. קובי 052-7187401

ניתן לשלם בכ. אשראי

ועד הכשרות 'יחוד דעת' בנשיאותו של הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א הוקם ע"י רבני קהילות ודיינים מומחים מתלמידי מרן, המיישמים את פסקי מרן וצוק"ל בצורה מוקפדת ומדוקדקת הלכה למעשה.

להזמנות ופרטים נוספים: טל: 053-4579974 | מייל: yechavedat@gmail.com | 052-5700440